

AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Referencia: 11/2025

D. RAUL CÁNDIDO GUTIÉRREZ SALGADO

EXPONE:

Que en virtud del trámite de audiencia concedido mediante notificación de fecha **7 de febrero de 2025**, y dentro del plazo de **diez días hábiles** otorgado para presentar alegaciones, procedo a manifestar lo siguiente:

1. Simplificación y reducción de la solicitud

Con el fin de facilitar la gestión del acceso a la información y centrar el objeto de la reclamación en aspectos esenciales, **he reducido el número de solicitudes a 9 peticiones muy concretas**, eliminando aquellas que podrían ser accesorias sin afectar al fondo del derecho de acceso ejercido.

2. Persistencia en la negativa del Ayuntamiento a facilitar información relevante

Pese a esta reducción, la información solicitada sigue siendo fundamental para esclarecer hechos de **interés público**, especialmente en lo relativo a la gestión de **sanciones administrativas y autorizaciones de eventos**, donde se evidencian posibles irregularidades. **El Ayuntamiento de Llanes continúa sin facilitar la documentación esencial, obstruyendo el acceso a información que debería ser pública conforme a la Ley 19/2013 de Transparencia.**

3. Relación de solicitudes específicas

Las **9 solicitudes concretas** presentadas tienen como objetivo garantizar el acceso a documentos que permiten:

- Verificar la legalidad de autorizaciones y sanciones.
- Determinar si se han ejecutado resoluciones administrativas firmes.
- Identificar posibles patrones de inacción o trato de favor en la gestión municipal.

A continuación, **se incorporan las 9 solicitudes detalladas:**

1. Documento: Doc 19

Número de Expediente: 2915/2916

Fecha de Solicitud: 10 de marzo de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del Informe de solicitud de fiestas en el Club

Marítimo de Celorio en verano de 2020, presentado por la Policía Local al concejal de Seguridad o al alcalde de Llanes.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

2. Documento: Doc 19

Número de Expediente: 2915/2916

Fecha de Solicitud: 10 de marzo de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia de la solicitud de permisos para festejos y eventos del Club Marítimo de Celorio al Ayuntamiento de Llanes durante el verano de 2020.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

3. Documento: Doc 21

Número de Expediente: 8058/8061

Fecha de Solicitud: 25 de junio de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del informe de la Policía Local remitido el 20 de julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento de Llanes relacionado con la denuncia del 18 de julio de 2020.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Este documento existe y debe ser entregado conforme a la Ley 19/2013.

4. Documento: Doc 21

Número de Expediente: 8058/8061

Fecha de Solicitud: 25 de junio de 2021

Contenido: Exijo que se me dé copia del informe realizado por el Ayuntamiento de Llanes tras dicha denuncia y las actuaciones resultantes, incluyendo si se abrió un expediente sancionador.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: EL DOCUMENTO NO EXISTE

Consideraciones adicionales: La solicitud es muy clara. Se sabe que la Policía Local remitió el 20 de julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento la documentación relacionada con la denuncia del 18 de julio de 2020. La falta de respuesta genera la fundada sospecha de que esta documentación no fue debidamente gestionada.

5. Documento: Doc 37

Número de Expediente: BURBn96/2015

Fecha de Solicitud: 11 de octubre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia de la documentación relativa a la falta de ejecución de la sanción impuesta en 2015 por contaminación acústica y horarios de cierre.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Existe un patrón evidente en el que determinadas sanciones no se ejecutan o se reducen arbitrariamente. La inacción del Ayuntamiento plantea dudas razonables sobre su correcta gestión.

6. Documento: Doc 38

Número de Expediente: RES/2020/235

Fecha de Solicitud: 12 de octubre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia de la documentación que justifica la reducción de una sanción por contaminación acústica en 2020 de 6.000 € a 3.000 €.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Existe un patrón evidente en el que determinadas sanciones no se ejecutan o se reducen arbitrariamente. La inacción del Ayuntamiento plantea dudas razonables sobre su correcta gestión.

7. Documento: Doc 52

Número de Expediente: ORG/2024/534

Fecha de Solicitud: 13 de noviembre de 2024

Contenido: Exijo que se me dé copia del expediente ORG/2020/183 según la Ley 19/2013 de Transparencia.

Estado de la respuesta del Ayuntamiento: SIN RESPUESTA

Consideraciones adicionales: Este expediente contiene información relevante sobre los conciertos ilegales del verano de 2020. La negativa del Ayuntamiento a facilitar su acceso sugiere que su contenido podría tener consecuencias legales.

4. La Transparencia como herramienta esencial contra la arbitrariedad y el abuso institucional

La **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno** es una herramienta esencial para evitar que la Administración obstaculice sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se ejerce el poder público.

El Ayuntamiento de Llanes, en lugar de **velar por el interés general y por el derecho de los ciudadanos a un entorno saludable**, parece haberse alineado con quienes han generado estas infracciones. **El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe**

posicionarse firmemente del lado de los ciudadanos y en contra de los abusos institucionales.

5. Solicitud de resolución favorable

SOLICITO:

1. Que se tenga por presentada esta alegación dentro del plazo concedido.
2. Que se reconozca el derecho de acceso a la información en los términos expuestos en las **9 solicitudes presentadas**.
3. Que se requiera al **Ayuntamiento de Llanes** la entrega de la información en un plazo determinado, garantizando así el cumplimiento de la **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.

En Celorio, a 15 de febrero de 2025

D. RAUL CÁNDIDO GUTIÉRREZ SALGADO



RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-668	15/02/2025 02:51
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
37/2025	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 15/02/2025 02:44
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010dru34dtlx0c78q241e87bv3jjwuz93vpfwyir08fi92r

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 65 - (15 feb 2025) Alegaciones Transp.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 69a5a098e86d118934c85eb9b430ea9e1cf5e2d4
NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-668.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: 6KNAFTQSQ9TK46H9PSYKQRX5M
HUELLA DIGITAL: a9d24c18043f81232ead1ad73784e0421b54864e

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:





1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

